# G80广昆高速公路田东县思林路段“3•1”道路交通事故调查

2022-06-30 15:20 来源：田东县应急管理局

2022年3月1日23时08分许，位于G80广昆高速公路田东县思林路段下行线697KM+50M处，发生一起一辆的一般道路交通事故，造成2人死亡、18人受伤，直接经济损失约215.29万元。

事故发生后，自治区人民政府副主席费志荣，自治区人民政府副主席公安厅厅长周成方，原百色市委书记何文凭，百色市副市长公安局局长罗卫东，田东县委副书记县人民政府县长韩启强分别做出批示。要查、伤亡人员善后处置等工作。3月4日，百色市安全生产委员会办公室印发《一般生产安全事故查处挂牌督办。

根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查等有关法律法规的规定，田东县人民政府依法成立由县政府办、市公安局交警支队、县纪委监委、县公局、县总工会、县卫健局、县人力资源和社会保障局、县公安局交警大队等单位组成G80广昆高速公路田故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县人民检察院派员参加事故调查。事故调查组按照“四不放过求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和检测鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1.豫HN9787豫H38B7（挂）重型半挂牵引车。品牌型号为欧曼牌BJ4259SHFKB-A6；车辆类型为重型半
核定载人数3人；车辆识别代码为LRDSGPEB9HR028175；豫H38B7（挂），品牌型号为宏鑫通牌HXT9402CCY
车辆使用性质为货运；核定载质量34200kg；车辆识别代码为LA996RCCXJ2HXT009；检验有效期止于2022年
辆所有人属于博爱县广通汽车运输有限公司，公司住址位于河南省博爱县清化镇街道办事处鸿昌路中段；
①机动车交通事故责任强制保险，保险单号为6834230088120210002805，保险期间从2021年05月15日起至
保险，保险单号为6834230088820210003042，保险期间从2021年05月17日起至2022年05月16日止。该车于
安局交通警察支队办理车辆落户手续，2019年09月02日办理道路运输证。该车道路运输证号豫交运管许可
至2025年11月6日，经营范围包括道路普通货物运输，货物专用运输（罐式容器、集装箱、冷藏保鲜设备）

经调查，豫HN9787豫H38B7（挂）重型半挂牵引车车主为买某某。2019年9月9日，博爱县广通汽车运
靠经营合同》，买某某将车辆豫HN9787豫H38B7（挂）重型半挂牵引车挂靠在博爱县广通汽车运输有限公司

2.桂ND7007桂NX521（挂）重型半挂牵引车。品牌型号为乘龙牌LZ4253H7DB；车辆类型为重型半挂牵
载人数2人；车辆识别代码为LNXDBL0L4ML199188；桂NX521（挂），品牌型号为冀锐牌LJY9400Z；车辆类
质为货运；核定载质量33360kg；车辆识别代码为LA996RZC3M0LJY118；检验有效期至2022年07月，桂ND7
车辆所有人属于广西宁兴物流有限公司，公司住址位于广西钦州市钦南区水东街道大沙垌社区垌尾村8-2号
公司：①机动车交通事故责任强制保险，保险单号为11422073901338442290，保险期间从2021年07月23日
00止；②机动车商业保险，保险单号为11439003901340169961，保险期间从2021年07月26日12：00起至20
桂NX521（挂）重型半挂牵引车于2021年07月28日在广西壮族自治区钦州市公安局交通警察支队办理车辆
07月29日办理道路运输证，桂NX521（挂）车辆于2021年08月20日办理道路运输证。2022年1月起，广西宁
辆。该车道路运输证号桂交运管许可钦字450702208601号，证件有效期至2024年11月03日，经营范围包括

3.云GY7797大型普通客车。品牌型号为宇通牌KLQ6122DAE43；类型为大型普通客车；车辆使用性质为
识别代码：LKLA1L1P0FB669872；检验有效期至2022年8月31日，车辆所有人属于云南红河交通运输集团有
云南省红河州蒙自市天马路西段85号；机动车交通事故责任强制保险，投保中国人民财产保险股份有
PDZA202253250000015702，保险期间从2022年02月06日起至2023年02月06日止；机动车商业保险在云南交
期限从2021年05月11日起至2022年05月10日止。该车于2015年02月06日在云南省红河州公安局交警支队办
在蒙自市交通运输局办理道路运输经营许可证。该车经营范围包括一类班线客运，省际包车客运，道路
530000000015号，有效期至2022年7月12日，起点站为蒙自汽车客运站，讫点站中山汽车客运站分公司。

经调查，云GY7797号大型普通客车车主为周基某（在事故中死亡）和周明某。2021年6月17日，云南
公司与周明某签订《客运班线经营承包合同》，周明某用云GY7797号大型普通客车抵押承包云南红河交通
行政申请依法获得行政许可的蒙自至中山有期限客运班线。

**（二）驾驶员情况**

1.买某某，男，59岁，持有A2类机动车驾驶证，初次领证日期为2003年01月21日，有效期至2025年01
公安局交通警察支队；交通方式为驾驶豫HN9787豫H38B7（挂）重型半挂牵引车。经公安交通管理综合应
年3月1日至2022年3月1日，交通违法行为共0起。2020年12月07日买某某初次取得经营性道路货物运输从
道路货物运输驾驶员，有效期限至2022年08月09日。运输证有效期至2025年11月6日。

经调查，2021年4月5日，博爱县广通汽车运输有限公司与买某某签订《驾驶员聘用合同》，博爱县广任车辆豫HN9787豫H38B7（挂）重型半挂牵引车驾驶员，聘用期自2021年4月5日起至2022年4月5日止。

2.黄某，男，30岁，持有A2D类机动车驾驶证，初次领证日期为2017年08月03日，有效期至2023年08区钦州市公安局交通警察支队；交通方式为驾驶桂ND7007桂NX521（挂）重型半挂牵引车。经公安交通管从2019年3月1日至2022年3月1日，交通违法行为共6起。2020年10月13日黄某初次取得经营性道路货物运营性道路货物运输驾驶员，有效期限至2026年10月12日。

3.周明某，男，58岁，持有A1A2类机动车驾驶证，初次领证日期为2002年05月08日,有效期至2024年故中云GY7797大型普通客车驾驶人，经公安交通管理综合应用平台查询，近三年交通违法行为2起。2012道路旅客运输从业资格，从业资格类别为经营性道路旅客运输驾驶员，有效期限至2024年03月21日。

**（三）事故相关单位情况**

1.博爱县广通汽车运输有限公司是豫HN9787豫H38B7（挂）重型半挂牵引车的注册登记所有人。公司914108220834562 80T，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所位于博爱县清化镇街道办事某，营业期限：2013年11月08日至无固定期限，经营范围包括道路普通货物运输，货物专用运输（罐式容型物件运输。《道路运输经营许可证》证号为豫交运管许可焦字410822000865号，有效期至2025年11月0为300万元。

2.广西宁兴物流有限公司是桂ND7007桂NX521（挂）重型半挂牵引车的注册登记所有人。公司《91450702MA5PWH6J33，公司类型为有限责任公司（自然人独资），住所位于广西钦州市钦南区水东街道大道与南北二级公路交汇处自东向西第二栋楼），法定代表人是宁某某，营业期限为长期，经营范围包括许货物）；保险代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以准）。一般项目有机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；国内货物运输代理；集装箱销售；集装箱租赁服务；集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；轮胎销售；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营《道路运输经营许可证》证号为桂交运管许可钦字450702208601号，有效期至2024年11月03日。公司员工

3.云南红河交通运输集团有限公司蒙自分公司是云GY7797的注册登记所有人。公司《营915325226836921 13T，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所位于蒙自市天马路西段，负司一致，经营范围包括道路旅客运输，仓储物流服务；汽车零配件、五金交电、建材、日用百货、农副产代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。《道路运输经营许可证》证号为号，有效期至2025年6月22日。

**（四）事故现场勘察情况**

1. “一次”事故现场情况

2022年3月1日晚，黄某驾驶桂ND7007桂NX521（挂）重型半挂牵引车沿广昆高速公路由百色往南宁方公路下行线697KM处时车辆发生故障，黄某将车辆停在南侧应急车道(尾部左侧车身占用右行车道)，未按时08分许，周某某驾驶车辆云GY7797大型普通客车同向在右行车道内行驶，当行驶至事故地点时，周某某

GY7797大型普通客车车头右侧碰撞桂ND7007桂NX521（挂）重型半挂牵引车车尾左侧，造成云GY7797大型死亡，周明某受伤，云GY7797大型普通客车另9名乘客受轻微伤，两车不同程度损坏的死亡道路交通事故。

2. “二次”事故现场情况

23时10分许，车辆豫HN9787豫H38B7（挂）重型半挂牵引车碰撞云GY7797大型普通客车和桂ND7007桂N“二次”事故，“二次”事故现场与“一次”事故现场同一地点。事故现场位于广昆高速公路下行线69宁、西往百色方向，该公路属于沥青高速公路，设有中心隔离带，把公路分为往百色方向为上行线，往南均有三条车道，至左往右分为左行车道、右行车道、应急车道，左行车道、右行车道以单白虚线划分，分，左、右行车道均宽375cm，应急车道均宽354cm。现场为一般弯桥梁路段，弯道半径为 62525cm，无附勘查以下行线行车道分隔单白虚线为基准线，以道路南侧697KM公里牌为基准点进行测量。现场勘查是在合的条件下进行。

**（五）相关事故鉴定情况**

1. 血液酒精含量检验鉴定情况:

（1）买某某血液经右江司法鉴定中心进行检验鉴定，鉴定意见为：买某某血液中乙醇含量为0mg/100

（2）黄某血液经右江司法鉴定中心进行检验鉴定，鉴定意见为：黄某血液中乙醇含量为0mg/100ml。

（3）周明某血液经右江司法鉴定中心进行检验鉴定，鉴定意见为：周明某血液中乙醇含量为0mg/100

2. 车辆检验鉴定意见:

（1）广东华清司法鉴定所对云GY7797号大型普通客车的车辆安全性能鉴定意见：①该车制动系统不纹，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第7.2.1条标准规定]。②行驶系统部分机件损坏是规定。③照明信号装置不确定是否有效。

（2）广东华清司法鉴定所对桂ND7007号重型半挂牵引车的车辆安全性能鉴定意见：①该车制动系统符合标准规定。②照明信号装置不确定是否有效。

（3）广东华清司法鉴定所对桂NX521（挂）号重型自卸半挂车的车辆安全性能鉴定意见：①该车制动准规定。②行驶系统部分机件损坏是本次事故造成，其余部分符合标准规定。③照明装置不确定是否有效

（4）广东华清司法鉴定所对豫HN9787号重型半挂牵引车的车辆安全性能鉴定意见：①该车制动系统部分机件损坏是本次事故造成，其余部分有效。②行驶系统部分机件损坏是本次事故造成，其余部分符合是否有效。

（5）广东华清司法鉴定所对豫H38B7（挂）号重型仓栅式半挂车的车辆安全性能鉴定意见：①该车制符合标准规定。②行驶系统不符合标准规定[一、二、三轴同轴轮胎花纹不相同，不符合GB7258-2017《机条标准规定]。③照明装置不确定是否有效。

3. 车速鉴定情况:

（1）广东华清司法鉴所对云GY7797号大型普通客车事故发生时的行驶速度鉴定意见：云GY7797号大度约为73¯77km/h，车辆行驶没有超速。

（2）广东华清司法鉴所对豫HN9787豫H38B7（挂）重型半挂牵引车事故发生时的行驶速度鉴定意见：牵引车在事故发生时的行驶速度约为84¯86km/h，车辆行驶没有超速。

4. 桂ND7007桂NX521（挂）重型半挂牵引车载货重量：

经驳货过磅，该车载货（木材）重量为35720kg，超载0.152吨。

5.豫HN9787豫H38B7（挂）重型半挂牵引车载货重量：

经驳货过磅，该车载货（煤炭）重量为33315kg，核定载质量34200kg，没有超载。

6.GY7797大型普通客车载客人数：

经核实，该车核定载客人数为52人，实际载客54人，超员 2 人。

二、事故发生经过

2022年3月1日晚，黄某驾驶载物超过核定载质量（核定载质量33360kg，实际载质量35720kg）的车辆牵引车沿广昆高速公路由百色往南宁方向（以下均以此方向定向）行驶，23时04分行驶至广昆高速公路丁某将车辆停在南侧应急车道(尾部左侧车身占用右行车道)，未按规定在来车方向设置警告标志。23时08分（核定载客52人，实际载客54人）的车辆云GY7797号大型普通客车同向在右行车道内行驶，周明某未按照号大型普通客车车头右侧碰撞桂ND7007桂NX521（挂）重型半挂牵引车车尾左侧，造成云GY7797号大型普亡，周明某受伤，云GY7797号大型普通客车另9名乘客受轻微伤，两车不同程度损坏的死亡道路交通事故。

发生“一次”道路交通事故后，桂ND7007桂NX521（挂）重型半挂牵引车停在南侧应急车道，云GY77 23时10分许，买某某驾驶车辆豫HN9787豫H38B7（挂）重型半挂牵引车（核定载质量34200kg，实际载质量往南宁方向在右行车道内行驶，途经“一次”事故现场时，买某某未按照操作规范安全驾驶，致使豫HN9 车头右侧与云GY7797号大型普通客车车尾左侧发生碰撞后，豫HN9787豫H38B7（挂）重型半挂牵引车车身右型半挂牵引车驾驶楼左侧发生碰撞，后豫HN9787豫H38B7（挂）重型半挂牵引车发生燃烧，造成买某某、客车另7名乘客受轻微伤，三车不同程度损坏的“二次”伤人道路交通事故。

三、事故救援及善后处理情况

**（一）事故救援情况**

2022年3月1日23时10分，百色市公安局交警支队接报后，立即指定百色市公安局交警支队高速公路管进行现场勘查及相关调查工作。百色市公安局交警支队长赵振均、副支队长张锦荣，田东县委常委、统战长公安局局长黄高云及相关单位先后赶赴事故现场指挥救援及善后处理工作。截至2022年3月2日4时，事明某及云GY7797号大型普通客车车上受轻微伤的16名乘客送往田东县人民医院救治，周基某、田某某尸体

**（二）善后处理情况**

3月2日，田东县委、县人民政府印发关于《G80广昆高速公路田东县思林路段“3·1”道路交通事故红河交通运输集团有限公司蒙自分公司派出工作组进驻田东县，配合开展事故善后处理工作。3月2日，受月8日，周基某、田某某遗体已由家属按当地习俗运回老家安葬。

四、事故造成的人员伤亡

（一）周基某，男，69岁，系云GY7797号大客车随车人员，车主（大股东），在“一次”事故中死亡

（二）田某某，男，52岁，系云GY7797号大客车乘客，在“一次”事故中死亡。

（三）周明某，男，57岁，在“一次”事故中受伤。

（四）买某某，男，59岁，，系豫HN9787豫H38B7（挂）重型半挂牵引车司机，在“二次”事故中受伤

（五）王某，男，24岁，系云GY7797号大客车乘客，在“一次”事故中受轻微伤。

（六）熊某某，女，46岁，系云GY7797号大客车乘客，在“一次”事故中受轻微伤。

（七）陶文某，男，41岁，系云GY7797大客车乘客，在“一次”事故中受轻微伤。

（八）陶保某，女，52岁，系云GY7797号大客车乘客，在“一次”事故中受轻微伤。

（九）王某某，女，50岁，系云GY7797号大客车乘客，在“二次”事故中受轻微伤。

（十）李某某，男，48岁，系云GY7797号大客车乘客，在“二次”事故中受轻微伤。

（十一）陶正某，女，46岁，系云GY7797号大客车乘客，在“一次”事故中受轻微伤。

（十二）杨美某，女，38岁，系云GY7797号大客车乘客，在“一次”事故中受伤。

（十三）石某某，男，45岁，系云GY7797号大客车副驾驶员，在“二次”事故中受轻微伤。

（十四）周保某，女，48岁，系云GY7797号大客车乘客，在“一次”事故中受轻微伤。

（十五）徐某某，男，48岁，系云GY7797号大客车乘客，在“一次”事故中受轻微伤。

（十六）周玉某，女，39岁，系云GY7797号大客车乘客，在“一次”事故中受轻微伤。

（十七）陶光某，女，36岁，系云GY7797号大客车乘客，在“二次”事故中受轻微伤。

（十八）陶桂某，女，33岁，系云GY7797号大客车乘客，在“二次”事故中受轻微伤。

（十九）项某某，男，30岁，系云GY7797号大客车乘客，在“一次”事故中受轻微伤。

（二十）杨凤某，女，40岁，系云GY7797大客车乘客，在“二次”事故中受轻微伤。

上述受伤人员已康复出院。

五、事故原因及性质

**（一）直接原因**

1.黄某驾驶机动车牵引挂车在道路上行驶发生故障，将车辆停靠在南侧应急车道（尾部左侧车身占用向设置警告标志，是造成事故的原因之一。

2.周明某驾驶机动车未按照操作规范安全驾驶，且驾驶公路载客汽车超过核定载客人数，是造成事故

3.买某某驾驶机动车未按照操作规范安全驾驶，是造成事故的原因之一。

**（二）间接原因**

1.广西宁兴物流有限公司安排黄某在实习期内驾驶机动车牵引挂车,驾驶员黄某驾驶机动车载物超过核ND7007桂NX521（挂）重型半挂牵引车事故隐患，没有督促桂ND7007桂NX521（挂）重型半挂牵引车驾驶员章制度和安全操作规程。

2.云南红河交通运输集团有限公司蒙自分公司没有及时发现并消除云GY7797大客车超过核定载客人数没有督促云GY7797大客车驾驶员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

3.博爱县广通汽车运输有限公司没有及时发现并消除豫HN9787豫H38B7（挂）重型半挂牵引车一、二患，没有督促豫HN9787豫H38B7（挂）重型半挂牵引车驾驶员买某某严格执行本单位的安全生产规章制度和

**（三）事故性质**

事故调查组认定，G80广昆高速公路田东县思林路段“3·1”道路交通事故是一起一般生产安全责任事

六、事故责任认定及处理建议

**（一）黄某**，桂ND7007桂NX521（挂）重型半挂牵引车驾驶员，在实习期内驾驶机动车牵引挂车，且车方向设置警告标志，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十二条、第六十八条第一款和实施条例》第二十二第三款之规定，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道条第一款第（二）项之规定，黄某承担此“一次”事故的同等责任，建议由百色市公安局交通警察支队高规对其违法行为予以行政处罚。

**（二）周明某，**云GY7797大型普通客车驾驶员，驾驶机动车未按照操作规范安全驾驶，且驾驶机动车《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条、第四十九条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条定，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六明某承担此“一次”事故的同等责任，建议由百色市公安局交通警察支队高速公路管理三大队依据相关罚。

**（三）买某某**，豫HN9787豫H38B7（挂）重型半挂牵引车驾驶员，驾驶机动车未按照操作规范安全驾道路交通安全法》第二十二条之规定，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《十条第一款第（二）项之规定，买某某担此“二次”事故的同等责任，建议由百色市公安局交通警察支队法规对其违法行为予以行政处罚。

七、事故防范和整改措施

**（一）强化交通安全意识，筑牢安全红线。**各乡镇、公安交警和交通运输部门要高度重视道路交通安贯彻落实党中央、国务院领导同志关于加强道路交通安全工作的一系列重要指示批示精神，进一步强化道要建立健全道路交通安全责任体系，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全，管管安全”的总体要求。既要明确监管部门的监管责任，加强监督检查，强化落实，又要进一步深化各有关齐抓共管，共同维护道路交通安全。

**（二）合理安排勤务，强化路面巡逻防控。**公安交警、高速公路管理等部门要认真研判辖区内工作中务制度，加强路面巡逻，尤其是广昆高速公路田东公安检查站要实行24小时勤务，坚持7座以上客车逢车速、超载、疲劳驾驶和非营运车辆非法载客等违法违章行为，做到白天见警车，晚上见警灯。要通过加大时发现和制止路面各类违法行为，处置路面各类突发事件。要加强部门协作，深入排查交通安全隐患，单，并适时与道路主管部门、高速公路经营单位进行对接，共同推进隐患的治理工作。

**（三）深化宣传教育。**公安交警、交通运输主管部门要加强道路交通安全宣传工作，特别是对进出高典型案例宣传单进行派发，让驾驶人认识到各种高危违法行为的危害性，从源头预防此类事故的再次发生

G80广昆高速公路田东县思林